Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

L. 1151-2

LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V) - **Conseil Constit.** 2019-781 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'*article L. 130-1 du code de la sécurité sociale*.

Chapitre II : Harcèlement moral.

L. 1152-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 21 Janvier 2026, n°24-22.852, (B)
> Chambre sociale, 11 Mars 2025, n°23-16.415, (B)
> Chambre sociale, 04 Septembre 2024, n°22-22.860, (B)
> Chambre sociale, 10 Juillet 2024, n°23-14.900, (B)
> Chambre sociale, 02 Mai 2024, n°22-18.450, (B)

service-public.fr

> Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier : Harcèlement moral
> Harcèlement moral : Harcèlement moral dans le secteur privé
> Licenciement économique nul, injustifié ou irrégulier : Harcèlement moral

Ressources

> Techniques managériales et harcèlement moral, Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2022, 31 *(Stéphane Brissy)*

L. 1152-2

LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article ***L. 1121-2***.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article *10-1* et aux *articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016* relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 18 Octobre 2023, n°22-18.678, (B)
> Chambre sociale, 13 Septembre 2023, n°22-10.529, (B)
> Chambre sociale, 19 Avril 2023, n°21-21.053, (B)

L. 1152-3

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles ***L. 1152-1*** et ***L. 1152-2***, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 18 Octobre 2023, n°22-18.678, (B)
> Chambre sociale, 13 Septembre 2023, n°22-10.529, (B)
> Chambre sociale, 01 Juin 2023, n°21-23.438, (B)
> Chambre sociale, 19 Avril 2023, n°21-21.053, (B)
> Chambre sociale, 19 Avril 2023, n°21-25.221, (B)
> Soc., 30 janvier 2019, n° 17-31.473 (P)

L. 1152-4 ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 2

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article ***L. 1152-2*** sont informées par tout moyen du texte de l'article *222-33-2* du code pénal.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 29 Juin 2022, n°21-11.437, (B)

service-public.fr

> Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ? : Harcèlement moral

Ressources

> Le risque managérial au prisme du droit social : une mise en visibilité perfectible, Amplitude du droit, 2023, n° 2 *(Marion del Sol)*

L. 1152-5 Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 29 Juin 2022, n°21-11.437, (B)

L. 1152-6 Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

service-public.fr

> Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier : Harcèlement moral

> Licenciement économique nul, injustifié ou irrégulier : Harcèlement moral

Chapitre III : Harcèlement sexuel.

L. 1153-1 LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 13 Mars 2024, n°22-20.970, (B)
> Chambre sociale, 08 Juillet 2020, n°18-23.410, (B)
> Chambre sociale, 25 Mars 2020, n°18-23.682, (B)

service-public.fr

> Harcèlement sexuel ou sexiste : Harcèlement sexuel dans le secteur privé
> Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier : Harcèlement sexuel
> Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ? : Harcèlement sexuel
> Licenciement économique nul, injustifié ou irrégulier : Harcèlement sexuel

L. 1153-2

LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article ***L. 1153-1***, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article ***L. 1121-2***.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article *10-1* et aux *articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016* relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

L. 1153-4

LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles ***L. 1153-1*** et ***L. 1153-2*** est nul.

L. 1153-5

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V) - **Conseil Constit.** 2018-769 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article ***L. 1153-2*** sont informées par tout moyen du texte de l'*article 222-33 du code pénal* ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 13 Mars 2024, n°22-20.970, (B)
> Chambre sociale, 29 Juin 2022, n°21-11.437, (B)

L. 1153-5-1

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 105 (V) - **Conseil Constit.** 2018-769 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

L. 1153-6

LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 13 Mars 2024, n°22-20.970, (B)

service-public.fr

> Harcèlement sexuel ou sexiste : Harcèlement sexuel dans le secteur privé
> Licenciement pour motif personnel nul, sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier : Harcèlement sexuel
> Quelles sont les obligations d'affichage dans une entreprise ? : Harcèlement sexuel
> Licenciement économique nul, injustifié ou irrégulier : Harcèlement sexuel

Chapitre IV : Actions en justice.

L. 1154-1

LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 3 - **Conseil Constit.** 2016-736 DC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Lorsque survient un litige relatif à l'application des ***articles L. 1152-1 à L. 1152-3*** et ***L. 1153-1 à L. 1153-4***, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 21 Janvier 2026, n°24-22.852, (B)
> Chambre sociale, 02 Mai 2024, n°22-18.450, (B)
> Chambre sociale, 24 Avril 2024, n°22-13.664, (B)
> Chambre sociale, 18 Octobre 2023, n°22-18.678, (B)
> Chambre sociale, 28 Juin 2023, n°21-18.142, (B)

service-public.fr

> Harcèlement sexuel ou sexiste : Action devant le conseil des prud'hommes

L. 1154-2

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des ***articles L. 1152-1 à L. 1152-3*** et ***L. 1153-1 à L. 1153-4.***
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par ***l'article L. 1154-1***, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

service-public.fr

> Harcèlement sexuel ou sexiste : Action devant le conseil des prud'hommes

Chapitre V : Dispositions pénales.

L. 1155-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à ***l'article L. 1152-6***, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

Dictionnaire du Droit privé

> Amende civile

L. 1155-2

LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles ***L. 1152-2***, ***L. 1153-2*** et L. 1153-3 du présent code.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'*article 131-35 du code pénal* et son insertion, intégrale ou

par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Ressources

> Le jugement France Télécom : contribution à l'étude de la démonstration juridique fondant l'incrimination pénale de "harcèlement moral institutionnel" Travailler , 2021, Le jugement France Télécom : un tournant juridique historique#?, 46, pp.39-55 *(Loïc Lerouge)*

Livre II : Le contrat de travail

Titre Ier : Champ d'application

Chapitre unique.

L. 1211-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 08 Juin 2022, n°20-22.564, (B)

Titre II : Formation et exécution du contrat de travail

Chapitre Ier : Formation du contrat de travail

Section 1 : Dispositions générales.

L. 1221-1

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007 - **Conseil Constit.** 2010-89 QPC

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Récemment au Bulletin de la Cour de Cassation

> Chambre sociale, 04 Février 2026, n°24-21.144, (B)

> Chambre sociale, 04 Septembre 2024, n°23-15.944, (B)

> Chambre sociale, 26 Juin 2024, n°23-15.498, (B)

> Chambre sociale, 19 Juin 2024, n°22-23.143, (B)

> Chambre sociale, 24 Avril 2024, n°22-20.352, (B)

service-public.fr

> Le contrat de travail est-il obligatoirement écrit ? : Contrat écrit facultatif (L1221-1), présomption de CDI en l'absence d'écrit (L1221-2) et contrat rédigé en français (L1221-3)

> Comment différencier le travailleur indépendant du salarié ? : Code du travail : articles L1221-1 à L1221-5

> Conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour un salarié : Conclusion du contrat de travail

L. 1221-2

LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 1

Legif. Plan Jp.Judi. Jp.Admin. Juricaf

Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.